

עין משפט
גד מצוה

קיוז:

לֹא־נִשְׁוּם דַּאֲמַרִּינָן לֹא בַעֲלָה מַת וְלֹא חֲמִיָּה מַת.
וּמִ"מ מַמְיָרִים אוֹתָהּ לִינְשָׁא כִּיּוֹן דְּחִיּוּל דְּחַמּוּתָהּ אֶסּוּרָה אִף הִיא לֹא מַקְלָקְלָה נִפְשָׁה וּלֹא"ת מַה יֵּשׁ לַחֹשׁ מַכֵּל מַקּוּס נַחֲרִי לַחֲמוּתָהּ כַּשֵּׁנֶשֶׁת הַכֹּלָה דִּהֲשַׁתָּהּ לֹא תִיַּתִּי וּתִנְטָטַעַר שֶׁהִרִי לֹא תַחֲזוֹר לַהֲיִית כֹּלְתָה וּי"ל דַּמְכַל מַקּוּס יֵשׁ לַחֹשׁ פֶּן תִּנְשֹׂא חַמּוּתָהּ קוֹדֶם שֶׁתִּנְשֹׂא הַכֹּלָה וְהִיא מַתְכוּנַת לִכְךָ וּנְמַלֵּאת שֶׁאֶסְרָה אֶת חַמּוּתָהּ וּלְכַךְ לֹא רָצוּ חֲכָמִים לַהֲמִירָהּ אֶפִּילוּ כַּשֵּׁנֶשֶׁת הַכֹּלָה:

דְּלִמָּא שֶׁאִנִּי הָתֵם דְּרַנְשׁ לָהּ צַעֲרָה.
ה"ה דִּה"מ לַמִּימַר שֶׁאִנִּי הָתֵם דִּלָּא מַסְקָא אֲדַעְתָּה שְׁמָא יִמּוּת צַעֲלָה אֲזַל כֹּלָה יְכוּלָה לִידַע שִׂיבָא צַעֲלָה וּמַמְלָלָא לְצַרָּה מִיָּלִי עֲלִיּוּיָה אִי נִמְי מִשׁוּי אוֹתָם הַגְּמַרָא לְפִי שְׁאִין דְּצַר צָרוּר כֵּל כֶּךָ שִׁיחֲזוֹר צַעֲלָה מַמְדִּינַת הִיס: **הָא לֹא נִשְׁאֵת לֹא תִנְשֹׂא וְהָא אֲמַר בּו'.** קֶשָׁה לַר"י דְּצַפְרֵק צ' דְּכַתּוּבַת (דף כד: וסס) גְּבִי מִילְתִּיה דְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּשֵׁנִים אוֹמְרִים מַת כו' מִשְׁמַע דְּמִילְתִּיה דְּעוּלָא אִיירִי דְּצִיעֵצַד אֲזַל לַתְּחַלְלָה מוֹדָה דִּלָּא תִנְשֹׂא מִשּׁוּם דְּרַב אֶסִּי הֶסֶר מִמֶּךָ עֲקָשׁוּת פֶּה וּי"ל דִּהֲכָא דִּיַּיק הִכִּי טַעֲמָא דְּנִשְׁאֵת מִשּׁוּם הִכִּי לֹא תִלָּא הָא לֹא נִשְׁאֵת לֹא תִנְשֹׂא וְאִם נִשְׁאֵת תִּלָּא דִּהִי מִשְׁמַע דּוֹקָא נִשְׁאֵת לֹא תִלָּא הָא לֹא נִשְׁאֵת לֹא תִנְשֹׂא וְאִם נִשְׁאֵת תִּלָּא מִשּׁוּם הִכִּי פִּרְיָן מַדְעוּלָא וּלֹא"ת וְהִכִּי מִשְׁנִי הַתִּירוּה לִינְשֹׂא וְצֹא אַחַר וְאִמַר לֹא מַת לֹא תִלָּא מֵהִימִירָה רַהֲלָשׁוֹן מִשְׁמַע וּתִנְשֹׂא לַתְּחַלְלָה וְיֵשׁ לוֹמַר דְּרֹדִאי לַתְּחַלְלָה לֹא תִנְשֹׂא וּלֹא תִלָּא מֵהִימִירָה רַהֲלָשׁוֹן הִייְנוּ לַעֲנִין דִּלָּם נִשְׁאֵת לֹא תִלָּא וְסִיפָא דַּע"א אוֹמַר מַת וְאִחַד אוֹמַר לֹא מַת הִרִי זוּ לֹא תִנְשֹׂא אִיירִי צִבַּת אַחַת וְאִפִּי נִשְׁאֵת תִּלָּא וּלֹא"ת ור' יוֹחָנָן צַפ"צ דְּכַתּוּבַת (ג"ס) (סז) מִאי קַמ"ל מַתְנִי הִיא וּי"ל דַּר' יוֹחָנָן אֶתָּה לֹאשְׁמוּעִינָן דִּלְתַּתְּחַלְלָה לֹא תִנְשֹׂא מִשּׁוּם דְּרַב אֶסִּי ור"י אוֹמַר דְּפִרְיָן מִשּׁוּם דְּמִשְׁמַע לִיה הָא לֹא נִשְׁאֵת לֹא תִנְשֹׂא מַדְאורייתָא מַדְקָאמַר תִּלָּא וּלֹא "קַתְּנִי הוּלַד מַמּוֹר וְעוֹד מַדְקַתְּנִי סִיפָא עַד אַחַד אוֹמַר מַת וְעַד אַחַד אוֹמַר לֹא מַת לֹא תִנְשֹׂא מִשְׁמַע דִּהִייְנו צִבַּת אַחַת וְאִי מַדְרַבְנָן אֶפִּילוּ צוּה אַחַר זֶה נִמְי וּלֹא"ת דִּהֲכֹא מִשְׁמַע דְּעוּלָא לֹא אִיירִי אֲלֵא צוּה אַחַר זֶה דִּהִייְנו צִהַתִּירוּה לִינְשֹׂא וְצַפ' מִי שְׁקִינָא (סוּטָה לֹא: וסס) מִשְׁמַע דִּלאִיירִי עוּלָא כָּכָל עֵינִין צִין צִבַּת אַחַת צִין צוּה אַחַר זֶה דַּתְּנָן

הָתֵם עַד אַחַד אוֹמַר נְטַמְאָת וְעַד אַחַד אוֹמַר לֹא נְטַמְאָת הִיתָה שׁוֹתָה כו' דְּדִיִּיק גִּגְמ' טַעֲמָא דִּהִאי מַכְחִישׁ אֲזַל לֹא מַכְחִישׁ עַד אַחַד נֶאֱמַן מֵה"מ כו' וּפִרְיָן כִּיּוֹן דְּמַדְאורייתָא עַד אַחַד מֵהִימָן אִידֵךְ הִיכִי מַאי לַהֲכַחֵשׁ לִיה וְהָאִמַר עוּלָא כֵּל מַקּוּס שֶׁהָאִמְיָנָה תוֹרָה עַד אַחַד הִרִי כֹאן שֵׁנִים אֲלֵא אֲמַר עוּלָא תִנִּי לֹא הִיתָה שׁוֹתָה ור' חִייָא אֲמַר הִיתָה שׁוֹתָה וּלְרַבִּי חִייָא קֶשָׁה מַתְנִי לְעוּלָא לֹא קִשִּׁיא כֹאן צִבַּת אַחַת כֹּאן צוּה אַחַר זֶה מִשְׁמַע דְּעוּלָא נִמְי אִיירִי צִבַּת אַחַת כִּמוּ צוּה אַחַר זֶה וּלְכַךְ לִרְיָךְ לַהֲגִיָּה וּלֹא מִשְׁנִי כְּדַמְשֵׁנִי רַבִּי חִייָא וּמִיָּהוּ י"ל דְּעוּלָא לֹא אִיירִי אֲלֵא צוּה אַחַר זֶה אֲלֵא שְׁנַרְחָה לוֹ דּוֹחַק לַהֲעַמִּיד הַמִּשְׁנָה צִבַּת אַחַת מִשּׁוּם דְּמִשְׁמַע לִיה דִּלאִיירִי נִמְי דִּאִיירִי נִמְי צוּה אַחַר זֶה וְעוֹד אֲמַר ר"י דִּלָּא מֵהִימָן אֲלֵא מַדְרַבְנָן לֹא חֲשִׁיד כַּשֵּׁנִים אֲלֵא צוּה אַחַר זֶה וּלְשַׁנְג' דִּישׁ חֲלוּק צִין דִּלאורייתָא צִין דְּרַבְנָן מִיַּימִי מַדְעוּלָא דִּנְרָחָה לוֹ דַּחֲשִׁיד כַּשֵּׁנִים צוּה אַחַר זֶה דְּצִרְבְּנָן כִּמוּ דִּדְאורייתָא צִבַּת אַחַת: **עָךְ אַחַד אוֹמַר מַת וּשְׁנִים אוֹמְרִים לֹא מַת תִּצְאֵא**
אֲזַל אַחַד וְאִחַד צוּה אַחַר זֶה לֹא תִלָּא אֲזַל לֹא תִנְשֹׂא שֵׁנִים אוֹמְרִים מַת וְאִחַד צַפְרֵק מִי שְׁקִינָא (סוּטָה לֹא: וסס) תָּנָן עַד אַחַד אוֹמַר נְטַמְאָת וּשְׁנִים אוֹמְרִים לֹא נְטַמְאָת הִיתָה שׁוֹתָה הָא חַד וְחַד אִינָּה שׁוֹתָה תִּיּוּצַתָּא דְּרַבִּי חִייָא וְלִיטַעֲמִיךְ אִימָא סִיפָא שֵׁנִים אוֹמְרִים נְטַמְאָת וְאִחַד אוֹמַר לֹא נְטַמְאָת כו' אֲלֵא צַפְסוּלִי עֲדוּת כו' וְאִמָּאי לֹא מוֹקִי רִישָׁא צַפְסוּלִי עֲדוּת מַטַּעַס דְּפִרְיָן הַכֹּא

האשה שלום פרק חמשה עשר יבמות

אִמְרָה מַת צַעֲלִי וְאִח"צ מַת חַמִּי.
רְבוּתָא אֲשַׁמּוּעִינָן דִּלְע"ג דִּלְאִמְרָה צִרִישָׁא מַת צַעֲלִי וּנְמַלָּא שְׁאִין זוּ חַמּוּתָהּ וְהִרִי הִיא לֹה כְּנַכְרִית אִפִּי" הִכִּי לֹא מֵהִימַנָּא אֲדִלְאִמְרָה מַת חַמִּי וְחַמּוּתָהּ אֶסּוּרָה מ"ט הָא לֹאֹ חַמּוּתָהּ הִיא אֲלֵא מִשּׁוּם דִּלְאִמְרִי הָךְ לֹאֹ צַעֲלָה מִיַּית וְעַדִּין זוּ חַמּוּתָהּ וּלֹא חֲמִיָּה מִיַּית וּזוּ כֹלְתָה מַתְכוּנָה לְקַלְקְלָה וּלְע"ג דִּהֲשַׁתָּה הִרִי צִנָּה שֵׁל זוּ צַמְדִּינַת הִיס וְאִין אֲמֹ אֲזַלְו לְדַבַּר לוֹ עַל כֹּלְתָה דְּצָרִים רַעִים אִפִּי"ה מַסְקָא כֹּלָה אֲדַעְתָּה לְקַלְקְלָה מַעֲכָשׁוּי כִּי הִיכִי לְצַתַר שַׁתָּא כַּשִּׁיּוּב צַעֲלִי וְצַעֲלָה תַּדְחָה לַחֲרָפּוֹת וּלֹא תִיַּתִּי לְטַרְדֵּן וְה"ה לַחֲמוּתָהּ הֲצֵאָה לְאִחַר מִיכָן דִּהָא נִמְי אַחַר מִיכָן הוּא: דְּרַנְשׁ לֹה לְעֵרָא.
כַּכֵּר הִרְגִּישָׁה כֹּלָה זוּ צִנְעָר שֶׁמִּלְעֲרַתָּה חַמּוּתָהּ וּשְׁנָאָה יִשְׁנָה הִיא אֲזַל צַחֲמוּתָהּ לְאִחַר מִיכָן שֶׁמַּעוּסֵם לֹא הִיתָה חַמּוּתָהּ לֹא תַפְשׁוּט: **הִרִי כֹאן שֵׁנִים.**
הִרִי הוּא חֲשׁוֹב כַּשֵּׁנִים: **לֹא תִלָּא מֵהִימִירָה רַהֲלָשׁוֹן.**
וְדוֹקָא הַתִּירוּה קוֹדֶם שִׂיבָא עַד שְׁנִי הַמַּכְחִישׁוּ אֲזַל צֹא קוֹדֶם שִׁימִירוּה מוֹדָה עוּלָא דִּלָּא סַמְכִינָן אֶקְמָא דִּלְכַּתִּי לֹא אֲחַשְׁבִּינִיָּה כַּתְרִי: **עַד אוֹמַר מַת.**
וְצֹאֹ עֲדִים וְאִמְרוּ לֹא מַת פִּשְׁטָא דְּמוּרִי עוּלָא דְּלַגְצִי תְרִי חֲשִׁיד כַּחַד וְצַטֵּל וּלֹא אֲמַרִּינָן תְרִי וְתִרִי יִנְיָהוּ: **צַפְסוּלִי עֲדוּת.**
וּלְע"ג דְּשֵׁנִים שֶׁאִמְרוּ לֹא מַת נָשִׁים הִיוּ הִרִי עַד רַהֲשׁוֹן צַטֵּל אֲזַלְו וְאִלְטַרְיָךְ לֹאשְׁמוּעִינָן כִּי הִאי גּוּוּנָא: **כֵּל מַקּוּס שֶׁהָאִמְיָנָה תוֹרָה עַד אַחַד.**
אִין שֵׁם תוֹרַת עֲדוּת כִּי הִיכִי דַּחַד חֲשִׁיד צַפְסוּלִי עֲדוּת נִמְי חֲשִׁידִי הִלְכָךְ הֵלֵךְ אַחַר רֹיב דְּעוּת וְאִין עֲלִיךְ לְצִדּוֹק אִם כַּשֵּׁרִים אִם פַּסּוּלִים: **וְעַשׂו שְׁנִי נָשִׁים צֹאִישׁ אַחַד.**
שְׁחִי נָשִׁים שֶׁהַכְחִישׁוּ עַד אַחַד וְאִמְרוּ לֹא מַת כַּשֵּׁנִי אֲנָשִׁים צֹאִישׁ אַחַד שֶׁרַהֲלָשׁוֹן צַטֵּל וְאֶפִּילוּ יִסַּת תִּלָּא: **כֵּל הִיכָא דִּהָאָא ע"א כַּכֵּר מַעֲיָקָרָא.**
וְהַתִּירוּה עַל פִּיו אֶפִּילוּ מֵאָה נָשִׁים כַּעַד אַחַד דְּמִיִּין וְכִי הִיכִי דַּעַד אַחַד צַטֵּל דִּלְאִמְרִינָן רַהֲשׁוֹן הִרִי הוּא כַּשֵּׁנִים וְאִין דְּצָרִיו שֵׁל אַחֲרוֹן צַמְקוּס שֵׁנִים מֵאָה נָשִׁים נִמְי צַטֵּלִים לְגַבִּיהּ וְצִבִּי הִאי גּוּוּנָא לֹא אֲשַׁמּוּעִינָן מַתְנִי דַּתְלָא אֲלֵא מַתְנִי דַּקְתִּנִי אִף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁאֵת תִּלָּא כְּנוֹן דִּאֲתַאי אִשָּׁה מַעֲיָקָרָא וְנִשְׁאֵת עַל פִּיהּ וְאֲשַׁמּוּעִינָן מַתְנִי דַּתְלָא ע"פ שְׁחִי נָשִׁים הֲצֹאֹת אַחֲרֵי כֵן וּלֹא מוֹקְמִינָן קַמִּיתָא צַמְקוּס עַד כַּכֵּר וּלְע"ג דִּלְאחֲשְׁבִינִיָּה כַּתְרִי לְמִיִּשרִיָּהּ עַל פּוּמָה:

כַּפְלָגָא וּפְלָגָא.
צַעַד אַחַד אוֹמַר מַת וְהַתִּירוּה לִינְשֹׂא וְצֹא אַחַר וְאִמַר לֹא מַת דִּלְאִמַר צַמְתְּנִי לֹא תִלָּא מֵהִימִירָה רַהֲלָשׁוֹן: **לַחּוּמְרָא.**
כְּנוֹן מִצִּיעַתָּא דַּקְתִּנִּי תִלָּא: **בִּרְתִּנִּי אַחַם אוֹמְרָם מַת.**
שְׁחִי נָשִׁים לָרוֹת הֲצֹאֹת מַמְדִּינַת הִיס אַחַת אוֹמְרַת מַת צַעֲלִי וְאֶרְתָּה אוֹמְרַת לֹא מַת: **הוּאִיל וּפֶן מַכְחִישׁוּם כּו'.** וּבִגְמִי פִרְיָן לְפִלּוּג נִמְי ר' מִאִיר צִרִישָׁא דּוּז שְׁאוּמְרַת מַת לֹא תִנְשֹׂא: **הוּאִיל וּזוּ וּזוּ מוּדוּס כּו'.** הָא אַחַת מוּדָה וְהָאֲחַת אִינָּה מוּדָה לֹא יִנְשֹׂאוּ שְׁמִיָּהן אֲלֵא הָאֲחַת: אִשָּׁה

ר"י צִרִישָׁא אִיירִי עוּלָא כָּכָל עֵינִי ה"מ הָתֵם דְּמַדְאורייתָא עַד אַחַד מֵהִימָן צַסוּטָה כְּדַנְפַּקָא לִיה הָתֵם מוּעַד אִין צֶה אֲזַל הַכֹּא גְבִי אִשָּׁה דִּלָּא מֵהִימָן אֲלֵא מַדְרַבְנָן לֹא חֲשִׁיד כַּשֵּׁנִים אֲלֵא צוּה אַחַר זֶה וּלְשַׁנְג' דִּישׁ חֲלוּק צִין דִּלאורייתָא צִין דְּרַבְנָן מִיַּימִי מַדְעוּלָא דִּנְרָחָה לוֹ דַּחֲשִׁיד כַּשֵּׁנִים צוּה אַחַר זֶה דְּצִרְבְּנָן כִּמוּ דִּדְאורייתָא צִבַּת אַחַת: **עָךְ אַחַד אוֹמַר מַת וּשְׁנִים אוֹמְרִים לֹא מַת תִּצְאֵא**
אֲזַל אַחַד וְאִחַד צוּה אַחַר זֶה לֹא תִלָּא אֲזַל לֹא תִנְשֹׂא שֵׁנִים אוֹמְרִים מַת וְאִחַד צַפְרֵק מִי שְׁקִינָא (סוּטָה לֹא: וסס) תָּנָן עַד אַחַד אוֹמַר נְטַמְאָת וּשְׁנִים אוֹמְרִים לֹא נְטַמְאָת הִיתָה שׁוֹתָה הָא חַד וְחַד אִינָּה שׁוֹתָה תִּיּוּצַתָּא דְּרַבִּי חִייָא וְלִיטַעֲמִיךְ אִימָא סִיפָא שֵׁנִים אוֹמְרִים נְטַמְאָת וְאִחַד אוֹמַר לֹא נְטַמְאָת כו' אֲלֵא צַפְסוּלִי עֲדוּת כו' וְאִמָּאי לֹא מוֹקִי רִישָׁא צַפְסוּלִי עֲדוּת מַטַּעַס דְּפִרְיָן הַכֹּא

האשה שלום פרק חמשה עשר יבמות

(א) לקמן ק"ח, ט) גיר' הערוך ערך גש צ' דגיש פירוש שכבר גש והגיע נערה), א) סוטה לא: מז: לעיל פח: כחומות כב: (ד) סוטה לא: מז: לעיל פח, ט) נלעיל פח: וס"נ), ו ג"ז שם [מוס' פי"ד], (ז) פי' במהרש"א,

מוסף רש"י

וחמותה אסורה. שאין כלל מעידה לחמותה, ולע"ג דלמרה צרישא מת בעלי, דפקע ליה גז כלות והויא נכרית, אפילו הכי לא מהימנא (לשון ק"ח.). הרי באן שנים. הרי הוא חשוב כשנים כגון בעדות אשה לומר שמת בעלה ובעדות סוטה לומר נטמאה, ואין דבריו של אחד, דלמר לא מת, במקום שנים (לעיל פח.). הלך אחר רוב דעות. הויאמו לעדות זו מכלל כל עדויות שנמורה לפיכך פסולין וכשרין שוין זה והלך אחר רוב דעות המעדין בדבר (סוטה לא:) אין דין עדות בדבר מדעד אחד נאמן זה הלכך פסולים נאמנים ככשרין והלך אחר הכרע (לעיר פח.). ועשו שתי נשים. המכחישות איש אחד, כשני אנשים באיש אחד. דמהימי (סס).

מסורת הש"ס

ל א ב ג ד ה ו מיי פי"צ מהל' גירושין הל' כ סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סימן יז סעיף לו: לא ז ח מיי שם הלכה כב טוש"ע שם סעיף מ:

לב ט מיי שם הל' כב טוש"ע שם סעיף מז: לג י מיי שם טוש"ע שם סעי' ט וסעיף מז: לד ב מיי שם הל' יט טוש"ע שם סעיף לו:

תוס' חד מקבאי

מתנ' אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת זו שאומרת מת תנשא ותטול כתובתה. אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג אר"מ הוראיל ומכחישות זו את זו הרי אלו לא ינשאו ר' יהודה ור' שמעון אומרים הוראיל וזו וזו מודות שאינו קיים ינשאו. עד אומר מת ועד אומר לא מת אשה אומר' מת ואשה אומר' לא מת ה"ז לא תנשא הרב אלפס לא פסק בדבריו מי סמך על הכלל המסור בדינו יחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דק"ל ר"מ ור"י הלכה כר' יהודה: